

환경시료 분양 협약서(제13조)

국립환경과학원 환경보건연구과 소속 국가환경시료은행(이하 환경시료은행)과 소속기관 및 대표자 성명(이하 이용자)는, 환경시료은행이 소유한 환경시료 시료명(종) 및 시료개수(이하 분양시료)를 제공하는 것에 대해서 다음 사항에 동의한다.

1. 환경시료은행은 환경과학 및 관련분야의 개발/연구를 위해 환경시료 분양절차에 따라 환경시료를 제공한다.

2. 이용자는 분양시료를 다음 연구에 이용한다.

연구명: _____

분양시료를 상기의 연구목적과 다르게 이용할 경우에는 사전에 환경시료은행에 연락하여 승인을 받아야 한다.

3. 이용자가 작성/제출한 환경시료 분양활용계획서가 환경시료은행에서 인정을 받은 경우, 환경시료 분양 협약서와 환경시료 분양목록을 작성하여 국가환경시료은행으로 공문서와 함께 제출한다.

4. 분양시료의 가공(분쇄 또는 동결건조 등) 등 시료의 전처리는 분양 연구의 목적에 맞게 이용자가 직접 수행하는 것을 원칙으로 한다. 단 가공이 필요하여 환경시료은행의 설비를 이용할 경우에는 환경시료은행과 사전에 협의하여 실시한다.

5. 이용자는 분양시료를 사람(치료, 진단, 식용 등) 등에게 직접 사용해서는 안 된다.

6. 이용자는 분양시료의 활용이 끝나면, 환경시료은행에 그 결과를 통보하여야 한다.

7. 이용자가 분양시료를 활용하여 연구성과 등을 발표 또는 출판할 경우에는 환경시료은행에서 제공받았다는 것을 명시한다. 연구 결과(원시자료 등)는 환경시료은행과 공유되어야 하며 그 결과는 향후 환경시료은행의 정보 구축 등에 활용될 수 있다. 단 공유되는 연구 결과의 형태와 범위 등은 상호 협의하여 결정한다.

8. 운송료 등 제공에 있어 발생하는 경비는 원칙적으로 이용자가 부담하는 것으로 하나, 필요에 따라서 환경시료은행과 협의하도록 한다.

9. 분양시료는 이용자와 제2항에 기재된 연구와 관련된 공동연구자가 동일 연구 범위 내에서 이

용하는 것이 가능하다. 다만 이용자는 분양시료를 제3자에게 판매 또는 양도하는 등 상기 이외의 제3자가 사용하는 것은 금지한다. 이러한 양도는 지적재산권 등 권리를 이전할 때 도 포함된다.

10. 분양시료의 본 목적의 사용 후에 시료가 남게 되었을 경우에는 법령을 준수하여 이용자 자신의 책임으로 처분한다. 또는 사용에 대해 어떤 문제가 발생할 경우, 환경시료은행이 분양시료의 파기(또는 반환)을 요구할 수 있다.
11. 이용자는 분양시료가 흠집, 위험한 특성, 부적합한 상태 또는 그 가능성이 있다거나, 또는 특정 목적에 맞는지 등을 확인한 후에 시료 분양을 확정하고 그 이후의 분양시료의 이용에 따른 손실이 발생하면 이용자에게 책임이 있는 것으로 간주한다.
12. 분양시료의 사용이 제3자의 지적재산권이나 그 이외의 권리를 침해할 때는, 이용자의 책임하에 대응한다.
13. 이용자가 본 협약을 위반한 경우, 이용자가 받은 환경시료와 관련한 연구를 중지하고 그 시료를 환경시료은행에 반납하여야 한다.
14. 본 협약서에서 정하지 않은 사항 및 본 협약서의 이행에 대해서 이의제기가 있는 내용에 대해서는 상호 간의 협력으로 원활하게 해결하는 것으로 한다.

이상에 대해서 협약을 2부 작성하여 국가환경시료은행 담당 부서장, 이용자가 각각 1통씩을 소지한다.

____년 ____월 ____일

국립환경과학원 000과

국가환경시료은행

22689, 인천시 서구 환경로 42

(인)

____년 ____월 ____일

소속 기관명

소속기관 주소

이용자 성명

(인)